VIỆN NĂNG LƯỢNG










CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CỦA VIỆT NAM VỀ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

Hà Nội, 05/2025

NỘI DUNG CHÍNH

1. Bối cảnh thế giới và các cam kết của Việt Nam về giảm phát thải;

2. Các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam về kiểm kê khí nhà kính;

3. Sự cần thiết phải kiểm kê khí nhà kính;

4. Tổng quan các bước thực hiện kiểm kê;

I- BỐI CẢNH THẾ GIỚI VÀ CÁC CAM KẾT CỦA VIỆT NAM



1992	1998	2002	2015	2016	2020	2021	2022
Việt Nam đã ký Công ước khung của LHQ về BĐKH, phê chuẩn tháng 11/1994	Việt Nam Ký Nghị định thư Kyoto	Thông qua Nghị định thư Kyoto và triển khai thực hiện CDM: 258 dự án và 13 Chương trình hoạt động, tiềm năng gần 140 triệu tấn CO2 tđ trong thời hạn tín chỉ	Việt Nam thông qua INDC với các mục tiêu: Giảm phát thải 8% bằng tiềm lực trong nước so với BAU Giảm 25% với hỗ trợ của quốc tế	Ký thỏa thuận Paris tại COP21 và thông qua "Đóng góp dự kiến quốc gia tự quyết định NDC"	NDC cập nhật: Giảm phát thải 9% bằng tiềm lực trong nước so với BAU Giảm 27% với hỗ trợ của quốc tế	Đã cam kết đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050 tại COP26 và Tuyên bố Chính trị JEPT	NDC sửa đổi: Giảm phát thải 15,8% bằng tiềm lực trong nước so với BAU Giảm 43,5% với hỗ trợ của quốc tế

II- QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CỦA VIỆT NAM VỀ KIỂM KÊ



2020	2022	2022	2022	2022	2024	2025
Luật BVMT 2020 (Điều 91, quy định về kiểm kê và giảm nhẹ phát thải KNK);	Nghị định số 06/2022/NĐ-CP Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn	Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg Ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải KK KNK	Thông tư 01/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu	Quyết định số 896/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050	Quyết định số 13/2024/QĐ-TTg Ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính (cập nhật)	Dự kiến: Nghị định 06/2022/NĐ-CP sửa đổi

II- QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CỦA VIỆT NAM VỀ KIỂM KÊ

- **Nghị định số 06/2022/NĐ-CP Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn**

Kiểm kê KNK bắt buộc *(Cập nhật 2 năm một lần)*:
Các cơ sở có mức phát thải KNK hàng năm từ 3,000 tấn $CO_{2tđ}$ trở lên, hoặc:

Nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất công nghiệp	Có tổng tiêu thụ năng lượng hàng năm từ 1,000 TOE trở lên
Công ty kinh doanh vận tải hàng hoá	Có tổng tiêu thụ nhiên liệu hàng năm từ 1,000 TOE trở lên
Toà nhà thương mại	Có tổng tiêu thụ năng lượng hàng năm từ 1,000 TOE trở lên
Cơ sở xử lý chất thải rắn	Có công suất hoạt động hàng năm từ 65,000 TOE trở lên

Kiểm kê KNK tự nguyện:
Các đối tượng khác

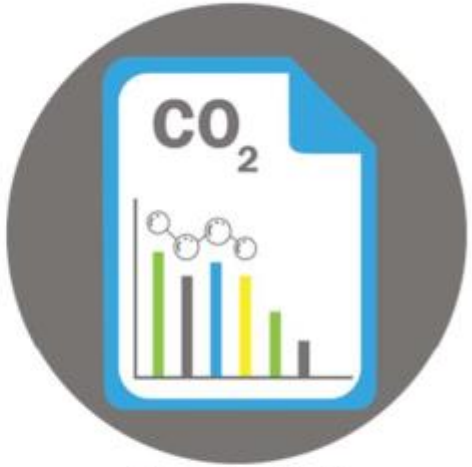


Photo: Carbon Mandal

II- QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CỦA VIỆT NAM VỀ KIỂM KÊ









- **Các mốc thời gian thực hiện kiểm kê và kế hoạch giảm nhẹ phát thải theo quy định trong Nghị định 06/2022/NĐ-CP**

2023	• Báo cáo số liệu hoạt động năm 2020 và 2022.	Trước 31/03/2023
2025	• Thực hiện kiểm kê khí nhà kính cho năm 2024 và xây dựng báo cáo KNK, thẩm định kết quả kiểm kê KNK. • Chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo gửi Bộ TNMT trước 01/12/2025.	Trước 31/03/2025
2025	• Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK giai đoạn 2026-2030.	Trước 31/12/2025
2027	• Cập nhật kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK cấp cơ sở (nếu có). • Xây dựng, nộp báo cáo: kết quả giảm nhẹ phát thải KNK cấp cơ sở (thực hiện hàng năm).	Trước 31/03/2027

II- QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CỦA VIỆT NAM VỀ KIỂM KÊ



- Các quy định về quy trình, quy định kỹ thuật kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của một số ngành đã được ban hành

2022 **Thông tư số 17/2023/TT-BTNMT**

Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải

2023 **Thông tư số 38/2023/TT-BCT**

Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính ngành công thương

2024 **Thông tư số 13/2024/TT-BXD**

Quy trình, quy định kỹ thuật kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành xây dựng

III- SỰ CẦN THIẾT, LỢI ÍCH KIỂM KÊ KNK



Đáp ứng yêu cầu pháp luật

- Luật BVMT 2020;
- Nghị định 06/2022/NĐ-CP;
- Quyết định 01/2022/QĐ-TTg;
- Thông tư 38/2023/TT-BCT.

Giảm thiểu rủi ro tài chính & hoạt động

- Xử phạt (NĐ 45/2022/NĐ-CP;
- Ảnh hưởng đến thời gian, tiến độ hoạt động của doanh nghiệp.

Tạo cơ hội

- Nâng cao lợi thế cạnh tranh xuất khẩu;
- Tham gia thị trường các-bon trong tương lai;
- Hiểu thêm về hoạt động của doanh nghiệp;
- Đăng ký nhãn sinh thái,…
- Nâng cao hình ảnh với đối tác, khách hàng;
- Nâng cao năng lực báo cáo KNK của cán bộ.

Góp phần mục tiêu quốc gia

- Mục tiêu giảm phát thải KNK quốc gia, ngành năng lượng;
- Mục tiêu giảm hệ số phát thải KNK của quốc gia.

IV. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN (THEO THÔNG TƯ 38/TT-BCT)



- **<u>Năm kiểm kê:</u> Năm 2024, năm thực hiện (2024 và 2025), nộp trước 31/03/2025**

1. • Xác định phạm vi kiểm kê KNK của Nhà máy.
2. • Thu thập số liệu hoạt động kiểm kê KNK.
3. • Lựa chọn hệ số phát thải KNK.
4. • Xác định phương pháp luận và tính toán phát thải KNK.
5. • Thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm kê KNK.
6. • Đánh giá độ không chắc chắn kiểm kê KNK.
7. • Tính toán lại kết quả kiểm kê KNK.
8. • Xây dựng Báo cáo kiểm kê KNK theo quy định pháp luật. → **THẨM ĐỊNH**

Sơ đồ các bước thực hiện kiểm kê KNK

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

